MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-19/240

Ông Lương Văn Đá (sinh năm 1925 tại phường T, quận 12, thành phố H) có một người con trai là Lương Văn Sỏi sinh năm 1955. Sỏi có vợ và 2 con (lớn 15 tuổi, nhỏ 12 tuổi)ở cùng với vợ chồng ông. Vốn là một gia đình khá giả thời trước nên khi ông bà nội qua đời có để lại cho ông Đá 60 công ruộng. Những năm gần đây vùng đất mà ông Đá ở trở nên có giá. Biết đất có giá, nhưng gia đình có thu nhập, nhà cửa vườn cây tốt nên cuộc sống ổn định, ông Đá quyết tâm không bán một mét đất nào, ông dự định giữ lại tất cả số đất đó cho con. Năm 2002, Lương Văn Sỏi đòi chia tài sản đất đai, tuy rằng không muốn nhưng ông Đá cũng chia cho con 5 công đất đẹp nhất. Tưởng rằng Sỏi có ý định làm ăn trên mảnh đất của cha chia cho, nào ngờ Sỏi đem bán đất đi để lấy tiền ăn chơi rồi bao gái và bỏ vợ. Quá giận đứa con hư hỏng, ông Đá đã nhiều lần la rầy nhưng Sỏi không thèm nghe lời người già, chà đạp lên luân thường đạo lý. Sỏi đánh chửi vợ, ly hôn với vợ. Có tiền bán đất, Sỏi ăn chơi sa đoạ, dẫn gái về nhà. Nhiều lần ông Đá đã góp ý với con trai rằng : "Con đã lớn, đã trưởng thành, phải sống sao cho có tình, có nghĩa, có đức, có nhân, đừng làm việc xấu" nhưng Lương Văn Sỏi vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Mỗi lần đi nhậu về, Sỏi lại yêu cầu ông Đá chia thêm cho Sỏi 10 công đất nữa. Ông Đá không cho liền bj Sỏi chửi và dọa đánh. Vào lúc 21h30' ngày 24/12/2004, sau khi tàn tiệc nhậu, Lương Văn Sỏi khật khưỡng chân nam đá chân chiêu về nhà, gọi cổng. Ông Đá ra mở cổng và mắng Sỏi là nếu đi nhậu nhẹt khuya quá thì mang theo chìa khoá mà vào nhà, Sỏi nhìn ông Đá cười và nói: "Bữa nay thằng già viết giấy cho mấy công đất nghe không…". Ông Đá đẩy Sỏi ra và nói: "Yên, để tao ngủ", Sỏi lôi ông Đá dậy, túm cổ áo ông và gắt: "Ông có cho vài công đất không, nếu không thì đúng thằng già bữa nay tới số rồi, ông chết có mang đất xuống mồ hay để chôn ông. Bữa nay ông không viết giấy cho tôi đất, tôi đập mồ ông nội lôi ông dậy…". Nói rồi Sỏi đẩy ông Đá ngã sấp xuống chiếc bàn uống nước. Tay Sỏi vừa ghì ông Đá, miệng Sỏi lè nhè: "Ông già tới số rồi, tới số rồi…" Bị ngộp thở, ông Đá chộp lấy con dao Thái Lan vẫn để trên bàn, đâm một nhát về phía Sỏi. Thấy Sỏi ôm ngực, ông Đá hốt hoảng la lên, bà con lối xóm chạy tới, lôi Sỏi ra ngoài thì Sỏi đã tử vong.

Ông Đá đã mang con dao đến công an phường T nộp và thú nhận toàn bộ hành vi của mình, ông chỉ xin công an cho phép ông được ở nhà vài bữa để lo mai táng cho con. Công an phường T đồng ý. Tuy nhiên, ngày 26/12/2004 Cơ quan điều tra công an huyện H đã tiến hành bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ 3 ngày đối với ông Đá sau khi có quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lương Văn Đá về tội Giết người theo quy định tại khoản 2 Điều 93 BLHS. Bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Đá) đã đến chi nhánh Văn phòng Luật sư Nguyễn - Trần nhờ đích danh anh (chị) làm Luật sư giúp đỡ cho chồng bà.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về các thủ tục mà Cơ quan điều tra Công an huyện H đã tiến hành?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) cần tiến hành những thủ tục gì để tham gia bào chữa cho Lương Văn Đá?

Tình tiết bổ sung

Khi anh (chị) mang đầy đủ các giấy tờ cần thiết và đơn đề nghị của vợ ông Đá đến Cơ quan điều tra đề nghị được tham gia bào chữa cho ông Đá thì Điều tra viên trả lời rằng phải có đơn của đích thân ông Đá nhờ thì anh (chị) mới được tham gia bào chữa, còn đơn của vợ ông Đá không có giá trị gì đối với Cơ quan điều tra. Vì vậy, Điều tra viên đã không cho phép anh (chị) tham gia bào chữa.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

Tình tiết bổ sung

Ngày 09/6/2005, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H ra cáo trạng truy tố Lương Văn Đá về tội giết người theo quy định tại khoản 2 Điều 93 BLHS và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Toà án nhân dân thành phố H.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh (chị), Toà án cần phải triệu tập những ai, với tư cách tham gia tố tụng nào tới phiên toà xét xử Lương Văn Đá?

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) hãy lập kế hoạch hỏi của Luật sư tại phiên toà này.

Tình tiết bổ sung